BROUILLON — CONTRAT NON ÉMIS, SANS VALEUR

CONTRAT

JoksWed

CONTRAT DE PRESTATION PHOTOGRAPHIQUE & CONDITIONS GÉNÉRALES

Date du contrat : 09/10/2026

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE PHOTOGRAPHE

RAHARISON John - JoksWed
07 00 00 00 00
jokswed@exemple.invalid
7 rue Emmanuel Rain, 95500 Gonesse
SIRET : 93760042700010 - Code APE : 74201

LES CLIENTS

Camille & Noé FICTIF - 06 55 44 33 22
E-mail de contact : camille.noe@exemple.invalid

INFORMATIONS DU MARIAGE

- **Date : 26 août 2028.**
- **Réception : Domaine des Essais, 77300 Fontainebleau.**
- **Formule retenue : Formule 2 — Signature - jusqu'à 12 heures de présence.**
- **Les horaires exacts de début et de fin de présence du Photographe seront arrêtés par écrit avec le planning définitif, dans la limite de 12 heures.**

DEVIS RETENU

Devis TEST-DEV-2026-0001 - Formule 2 — Signature - 1 300,00 € TTC - Paiement en 3 fois : 433,33 € TTC à la réservation, 433,33 € TTC à une échéance convenue avant le mariage, 433,34 € TTC après mise à disposition de l'aperçu prévu à l'article 7.

Le devis signé fait partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction, le devis signé prévaut pour le prix, l'échéancier et les éléments particuliers de la prestation ; le présent contrat et les présentes conditions générales régissent les autres conditions d'exécution.

ARTICLE 1 - OBJET ET ÉTENDUE DE LA PRESTATION

Le Photographe s'engage à réaliser la prestation « Formule 2 — Signature » pour un montant total de 1 300,00 € TTC.

La prestation comprend jusqu'à 12 heures de présence le 26 août 2028. Sont inclus : reportage complet de la journée, galerie privée en ligne, minimum 800 photographies retouchées en haute définition, séance couple le jour J, clé USB personnalisée, album premium 25 × 25 cm, couverture en cuir personnalisée, déplacements en France métropolitaine inclus.

Les frais de déplacement liés au mariage et à Domaine des Essais sont inclus dans le prix convenu. La prestation porte exclusivement sur la photographie ; aucune prestation vidéo n'est incluse.

ARTICLE 2 - RÉSERVATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

La réservation n'est définitive qu'après signature du devis et du présent contrat puis encaissement du premier versement de 433,33 € TTC. Ce premier versement est expressément qualifié d'acompte et matérialise l'engagement ferme des parties, sous réserve des droits impératifs du consommateur.

Le deuxième versement de 433,33 € TTC est exigible à une échéance convenue par écrit avant le mariage.

Le solde de 433,34 € TTC est exigible après mise à disposition de l'aperçu prévu à l'article 7 et avant le déblocage de la galerie complète HD. Aucun téléchargement de la galerie complète en haute définition ni livraison des supports physiques ne sont exigibles avant paiement intégral.

ARTICLE 3 - ANNULATION PAR LES CLIENTS

Hors exercice valable d'un droit légal de rétractation, cas de force majeure ou disposition légale impérative contraire, toute annulation demandée par les Clients doit être notifiée par écrit.

En cas d'annulation à l'initiative des Clients, l'acompte déjà versé demeure acquis au Photographe au titre de l'immobilisation de la date, sous réserve des dispositions légales impératives applicables et du pouvoir du juge de modérer toute clause pénale manifestement excessive ou dérisoire.

Les sommes éventuellement versées au-delà de l'acompte sont remboursées, sous déduction des prestations déjà exécutées et des frais spécifiquement engagés avec l'accord des Clients.

ARTICLE 4 - REPORT DU MARIAGE

En cas de report demandé par les Clients, l'acompte peut être transféré sur une nouvelle date si le Photographe est disponible. La nouvelle date, les horaires et toute adaptation éventuelle du prix font l'objet d'un écrit accepté par les parties.

Si le Photographe n'est pas disponible à la nouvelle date, les parties recherchent une solution amiable. À défaut, les règles relatives à l'annulation s'appliquent, sauf force majeure ou disposition légale impérative contraire.

ARTICLE 5 - ANNULATION OU EMPÊCHEMENT DU PHOTOGRAPHE

En cas d'empêchement imputable au Photographe, hors force majeure, celui-ci en informe les Clients dans les meilleurs délais et peut proposer un photographe de remplacement de niveau professionnel comparable. Le remplacement reste soumis à l'accord des Clients.

À défaut de remplacement accepté et si la prestation ne peut être exécutée, les sommes versées au titre des prestations non réalisées sont remboursées. Les éventuels droits à indemnisation restent régis par le droit commun applicable.

ARTICLE 6 - DROIT DE RÉTRACTATION LORSQU'IL EST APPLICABLE

Lorsque le contrat est conclu à distance ou hors établissement et que la loi ouvre un droit de rétractation, les Clients disposent d'un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour l'exercer, sans avoir à motiver leur décision, sous réserve des exceptions légales. Un formulaire type figure en annexe.

Si les Clients demandent expressément qu'une prestation commence avant l'expiration de ce délai, les règles légales relatives au paiement des services déjà exécutés demeurent applicables.

ARTICLE 7 - APERÇU, SOLDE ET GALERIE NUMÉRIQUE

Le Photographe vise la finalisation de la galerie dans un délai indicatif de 13 à 15 jours après le mariage, sous réserve d'un cas de force majeure, d'une difficulté technique majeure ou d'un volume de travail exceptionnel dûment justifié.

Avant règlement du solde, les Clients reçoivent un accès en consultation à un aperçu représentant environ un tiers de la totalité des photographies finales. Le téléchargement en haute définition est désactivé à ce stade.

Après encaissement du solde de 433,34 € TTC, la galerie numérique complète est débloquée en haute définition dans les meilleurs délais. Les Clients sont responsables de la sauvegarde de leurs fichiers après téléchargement.

ARTICLE 8 - TRI, RETOUCHE ET STYLE ARTISTIQUE

Le choix des photographies livrées relève du savoir-faire et de la ligne artistique du Photographe. Sont écartés les tests, doublons manifestes, images techniquement inutilisables ou ne correspondant pas au niveau de qualité attendu.

La prestation garantit un minimum de 800 photographies finales retouchées. Les fichiers RAW, fichiers de travail, calques et versions non finalisées ne sont pas livrés. Les Clients reconnaissent avoir choisi le Photographe en connaissance de son univers visuel et de sa manière de traiter les images.

ARTICLE 9 - ALBUM ET SUPPORTS LIVRÉS

L'album premium 25 × 25 cm, sa couverture en cuir personnalisée et la clé USB personnalisée sont inclus dans la Formule 2 — Signature.

La fabrication de l'album peut être lancée après règlement intégral de la prestation et après validation par les Clients de la sélection des photographies, de la maquette et des éléments de personnalisation. Le délai de fabrication, généralement d'environ un mois, est indicatif et dépend du laboratoire ou de l'atelier fournisseur ; il est distinct du délai de livraison de la galerie numérique.

Une fois la maquette ou les éléments de personnalisation validés et la fabrication lancée, toute modification demandée par les Clients peut être facturée si elle entraîne un coût auprès du fournisseur.

ARTICLE 10 - DÉROULEMENT, ACCÈS ET COOPÉRATION

Les Clients communiquent au Photographe, dans un délai raisonnable avant le mariage, le planning détaillé définitif, les horaires, toute modification d'adresse, les coordonnées des personnes de contact et toute restriction imposée par le lieu ou un autre prestataire.

Les Clients veillent à ce que le Photographe puisse travailler dans des conditions normales de sécurité et d'accès. Le Photographe ne peut être tenu responsable d'images impossibles à réaliser en raison d'un retard important, d'une interdiction du lieu, d'un comportement de tiers, d'un éclairage imposé, d'une modification du programme non communiquée ou de circonstances extérieures échappant raisonnablement à son contrôle.

ARTICLE 11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT À L'IMAGE

Le Photographe demeure titulaire des droits d'auteur attachés aux photographies. Les Clients bénéficient d'un droit d'usage privé, familial et non commercial des fichiers livrés, comprenant notamment le téléchargement, la sauvegarde, l'impression personnelle et le partage à titre privé.

Toute utilisation commerciale, vente, cession à une marque, campagne publicitaire ou modification substantielle des photographies nécessite l'accord écrit préalable du Photographe.

Le droit à l'image des Clients reste distinct du droit d'auteur. La publication par JoksWed sur son portfolio, son site internet, ses réseaux sociaux ou ses supports promotionnels n'est autorisée que si les Clients donnent leur accord ci-dessous :

[ ] J'autorise la publication de photographies sur lesquelles les mariés sont reconnaissables à des fins de portfolio et de promotion.

[ ] Je n'autorise pas cette utilisation.

Une autorisation donnée peut être retirée pour les utilisations futures par demande écrite, sans remettre en cause les utilisations licitement réalisées avant le retrait.

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE

Aucune partie ne peut être tenue responsable d'un manquement résultant d'un événement répondant aux conditions légales de la force majeure. Lorsque l'empêchement est temporaire, les parties privilégient un report ou une solution de remplacement. Lorsqu'il est définitif, les conséquences financières sont réglées conformément aux dispositions légales applicables et aux prestations effectivement exécutées.

ARTICLE 13 - DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies sont utilisées pour la gestion du devis, du contrat, de la facturation, de la galerie, des livrables et de la relation client. Elles sont conservées pendant les durées nécessaires à l'exécution du contrat et au respect des obligations légales du Photographe.

Les Clients peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition lorsqu'ils sont applicables en écrivant à jokswed@exemple.invalid.

ARTICLE 14 - RÉCLAMATIONS, MÉDIATION ET DROIT APPLICABLE

Le contrat est soumis au droit français. En cas de difficulté, les parties recherchent en priorité une solution amiable.

Après une réclamation écrite préalable restée sans solution, les Clients consommateurs peuvent recourir gratuitement au médiateur de la consommation désigné par le Photographe.

Médiateur de la consommation désigné : Médiateur du e-commerce (exemple)

Adresse / site internet du médiateur : https://exemple.invalid/mediation

À défaut d'accord amiable ou de médiation, chacune des parties peut saisir la juridiction compétente selon les règles légales applicables. Aucune clause du présent contrat ne prive le consommateur de ses droits impératifs.

ARTICLE 15 - ACCEPTATION ET ENSEMBLE CONTRACTUEL

Le devis signé, le présent contrat/CGV et, le cas échéant, les annexes ou avenants signés forment un ensemble contractuel. Toute modification substantielle de la prestation, de la date, des horaires ou de l'échéancier doit faire l'objet d'un écrit accepté par les parties.

Les Clients reconnaissent avoir pu prendre connaissance des informations essentielles relatives à la prestation, au prix, au paiement, à la livraison, à l'annulation, au report et aux droits qui leur sont applicables avant la signature.

SIGNATURES

Le devis signé et le présent contrat/CGV forment un ensemble contractuel. Les signatures ci-dessous valent acceptation des conditions prévues dans ces documents.

Fait à : _____ Le : ____ / ____ / _____

Camille & Noé FICTIF
Mention « Lu et approuvé - Bon pour accord »
Signature : _____

RAHARISON John - JoksWed
Mention « Lu et approuvé - Bon pour accord »
Signature : _____

ANNEXE - FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION

À utiliser uniquement si un droit légal de rétractation s'applique au contrat et si les Clients souhaitent l'exercer.

À l'attention de : RAHARISON John - JoksWed, 7 rue Emmanuel Rain 95500 Gonesse - jokswed@exemple.invalid

Je / Nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation photographique de mariage suivante :

_____

_____

Contrat / devis signé le : ____ / ____ / _____

Nom(s) du / des consommateur(s) : _____

Adresse : _____

Date : ____ / ____ / _____

Signature du / des consommateur(s) : _____

(*) Rayez la mention inutile.